أن يحلف فى حالة الرضا أو الغضب ولا بين أن تكون الزوجة مدخولا بها أو لا نص على ذلك (ويؤجل له) أى للمولى ولو قنا (الحاكم إن سألت زوجته) الحاكم و(ذلك أربعة أشهر من حين يمينه) قال فى المنتهى وشرحه ويضرب لمول ولو قنا مدة أربعة أشهر من يمينه ويحسب عليه زمن عذره فيها كحبس وإحرام ومرض ونحوه وذلك لأن المانع من جهته وقد وجد التمكين الذى عليها إلا عذرها يعنى أنه لا يحتسب عليه من المدة زمن عذرها كصغر وجنون ونشوز وإحرام ونفاس ومرضها أو حبسها بخلاف حيض انتهى * (فائدة) * فهم من المتن للإيلاء أربعة شروط الأول أن يحلف الزوج على ترك الوطء فى القبل فإن تركه بغير يمين لم يكن موليا الثانى أن يحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر الرابع أن يكون من زوج يمكنه الوطء (ثم يخير بعدها) أى بعد مضى الأربعة أشهر (بين أن يكفر) كفارة يمين (ويطأ أو يطلق فإن امتنع من ذلك) أى من التكفير والوطء أو الطلاق (طلق عليه الحاكم) طلقة أو ثلاثا أو فسخ وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق ولا أن يطلق عليه إلا أن تطلب المرأة ذلك من الحاكم

* (كتاب الظهار) *

مشتق من الظهر وإنما خص به الظهر من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب ولذلك يسمى المركوب ظهرا والمرأة مركوبة إذا غشيت فمن قال لزوجته أنت على كظهر أمى كان معناه أنه شبه امرأته بظهر أمه فى التحريم كأنه يشير إلى أن ركوبها للوطء حرام كركوب أمه لذلك (وهو) أى الظهار شرعا (أن يشبه) الزوج (امرأته أو) يشبه (عضوا منها) أى من امرأته (بمن) أى شخص (يحرم عليه من رجل أو امرأة) كأمه وأخته وبنته وكذلك يكون مظاهرا إذا شبه امرأته بذكر (أو بعضو منه) ولو بغير عربية (فمن قال لزوجته أنت أو يدك) أو وجهك أو أذنك (على كظهر) أمى (أو يد أمى) أو بطن أمى أو كظهر أبى (أو كظهر) زيد (أو يد زيد أو) قال لزوجته (أنت على كفلانة الأجنبية) أو كظهر أخت زوجتى أو عمتها أو خالتها (أو) قال لزوجته (أنت على حرام) ظهار وإن نوى طلاقا أو يمينا إلا إن زاد إن شاء الله أو سبق بها اتصالا (أو قال الحل على حرام أو) قال (ما أحل الله لى) حرام (صار مظاهرا أو إن قال) لزوجته (أنت على كأمى أو مثل أمى) أو أنت منى مثل أمى أو كأمى أو أنت منى كأمى أو مثل أمى (وأطلق) فى جميع ذلك (فظهار) على الأصح لأنه الظاهر من اللفظ عند الإطلاق (وإن نوى) بقوله أنت على أو عندى أو منى أو معى كأمى أو مثل أمى (فى الكرامة ونحوها) كالمحبة (فلا) يكون مظاهرا لأنه حينئذ يدين ويقبل منه فى الحكم (و) إن قال لها (أنت أمى أو) أنت (مثل أمى) دون أن يقول على أو عندى أو منى أو معى (أو) قال لها (على الظهار أو يلزمنى) الظهار (ليس) ذلك (بظهار إلا مع نية) للظهار (أو قرينة) تدل عليه لأن احتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التى قبلها له وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية فى المحتمل الأول لتتعين له لأنه يصير كناية فيه فتشترط النية فيه كسائر الكنايات وتقوم فى ذلك القرينة مقام النية (و) إن قال لزوجته (أنت على كالميتة أو) ك(الدم أو) ك(الخنزير يقع ما نواه من طلاق) لأنه يصلح أن يكون كناية فيه فإذا اقترنت به النية وقع ما نواه من عدد وإن لم ينو عددا فطلقة (و) من (ظهار) كما قلنا فى أنت على حرام (و) من (يمين) وهو أن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فيكون يمينا فيها الكفارة

بالحنث